

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 420/2541

นาย ธวัช ศรีศิริเจริญพร กับพวก

โจทก์

นาย แสง ดี วณิชเวทย์พิบูล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 273

ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีตที่พิพาทออกไปจากที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 จำเลยรับคำบังคับแล้วได้รื้อถอนกำแพงคอนกรีตออกจากแนวที่จำเลยก่อสร้างรุกล้ำที่ดินของฝ่ายโจทก์ แต่ได้ใช้แผ่นเหล็กหนา 15 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร สูง 1.50 เมตร ก่อกำแพงตามแนวเดิมอันทำให้เป็นไปตามสภาพเดิมอีก ถือเป็นการกระทำโดยวิธีการอันแยบคายของจำเลยที่อาศัยการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างอื่น ให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาย่อมเป็นที่เข้าใจ และประจักษ์ชัดว่าจำเลยมีเจตนาแท้จริงที่จะหลีกเลี่ยงไม่ถือปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งนี้ก็โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อไปนั่นเอง โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ย่อมมีสิทธิที่จะขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนและขนย้ายวัสดุตั้งกล่าวออกไปจากที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ ไม่เป็นการบังคับคดีเกินหรือนอกคำพิพากษา

คดีนี้สืบเนื่องจาก ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีตที่พิพาทออกไปจากที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เดือนละ 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กันยายน

2530 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนกำแพงคอนกรีตที่พิพาทออกไปจากที่ดินของ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 นอกจากที่แก้ไข้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2539 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องว่า ศาลได้ออกคำ บังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาภายใน 30 วัน จำเลยรับคำบังคับเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2539 เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2539 จำเลยได้รื้อถอน กำแพงคอนกรีตออกจากแนวที่จำเลยก่อสร้างรูกล้าที่ดินของฝ่ายโจทก์ แต่ได้ใช้แผ่น เหล็กหนา 15 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร สูง 1.50 เมตร ก่อเป็นกำแพงตาม แนวเดิมอีก และจำเลยไม่รื้อหลังคากันสาดอะลูมิเนียมที่จำเลยสร้างคลุมบริเวณรั้ว กำแพงคอนกรีตออกไปจากที่จำเลยทำกำแพงแผ่นเหล็กขึ้นใหม่ตรงแนวรั้วกำแพง คอนกรีตก็เพื่อให้เป็นไปตามสภาพเดิมและการที่จำเลยไม่รื้อถอนหลังคากันสาด อะลูมิเนียมออกเป็นการส่องให้เห็นเจตนาไม่สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคำ พิพากษาศาลฎีกาเป็นการจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับขอให้ศาลออกหมายจับ จำเลยมาทันทีเพื่อให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทำ ขึ้นใหม่และที่ยังไม่รู้รื้อออก

ศาลชั้นต้นนัดพร้อม ในวันนัดพร้อมจำเลยแถลงว่า ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลฎีกาโดยรื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีตแล้ว ฝ่ายโจทก์แถลงขอให้ศาลออกไปเดิน เหยี่ยิบดูบริเวณที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นได้ออกไปเดินเหยี่ยิบตามคำขอ ปรากฏว่า จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีตที่พิพาทออกไปจากคานคอนกรีตที่เป็นฐานของรั้ว กำแพงคอนกรีตตามคำพิพากษาศาลฎีกาและคำบังคับแล้วแต่ด้านหลังอาคารของ จำเลยซึ่งมีกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กเครื่องปรับอากาศ และกล่องประตูเหล็กม้วนมี สิ่งของเครื่องใช้ของจำเลยวางอยู่ และจำเลยได้ก่อสร้างชั้นวางของทำด้วยแผ่นเหล็ก สูงประมาณ 1.47 เมตร ขึ้นใหม่ในที่ดินของฝ่ายโจทก์ตลอดแนวรั้วกำแพงคอนกรีต เดิมถัดจากแนวรั้วเดิม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนและขนย้ายชั้นวางของซึ่งทำด้วยแผ่นเหล็กหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เว้นแต่กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องปรับอากาศ และกล่องประตุม้วนเหล็กที่มีอยู่เดิม ออกไปจากที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ภายใน 30 วันนับแต่วันมีคำสั่ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งจนมีคำพิพากษาศาลฎีกาให้ลงโทษจำเลยในทางอาญาและให้แพ้งคดีในทางแพ่ง จำเลยจึงอยู่ในฐานะของผู้ที่ทราบเรื่องต่าง ๆ ดีด้วยเหตุนี้เองในส่วนที่เกี่ยวกับคดีนี้จำเลยจึงได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยรื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีตออกไปจากที่ดินโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 แล้วได้ยื่นคำแถลงในศาลชั้นต้นทราบดังปรากฏตามคำแถลงของจำเลยซึ่งเก็บอยู่ในสำนวนสารบาญเก็บอันดับที่ 172 คดีน่าจะเสร็จสิ้นลงด้วยดี แต่กลับปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับจำเลยอ้างเหตุจำเลยใช้เหล็กแผ่นทำเป็นกำแพงตามแนวกำแพงคอนกรีตเดิมปรากฏตามคำร้องของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ซึ่งเก็บอยู่ในสำนวนสารบาญเก็บอันดับที่ 173 เป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นต้องออกไปเดินเผชิญสืบดูที่ดินพิพาทซึ่งก็เป็นจริงตามที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 อ้างปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นซึ่งเก็บอยู่ในสำนวนสารบาญเก็บอันดับที่ 183 จากมูลคดีโดยสังเขปดังกล่าวมาแล้วประกอบกับภาพที่ 7 ซึ่งเป็นภาพประกอบท้ายคำแถลงแผ่นที่ 2 ของคำแถลงของทนายโจทก์ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2539ซึ่งเก็บอยู่ในสำนวนสารบาญเก็บอันดับที่ 179 โดยที่จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านภาพถ่ายดังกล่าวอีกทั้งจำเลยได้

กระทำการในเวลาใกล้เคียงต่อเนื่องกัน เห็นว่า การกระทำโดยวิธีการอันแยบคายของ
จำเลยที่อาศัยการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างอื่นให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกา
ย่อมเป็นที่เข้าใจและประจักษ์ชัดว่าจำเลยมีเจตนาที่แท้จริงที่จะหลีกเลี่ยงไม่ถือ
ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งนี้ก็โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อไปนั่นเอง โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ย่อมมีสิทธิที่จะขอให้บังคับจำเลย
รื้อถอนและขนย้ายชั้นวางของดังกล่าวออกไปจากที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ ไม่
เป็นการบังคับคดีเกินหรือนอกคำพิพากษา ฎีกาข้ออื่นของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดี
อันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(พันธุวธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ